

MUHAMMAD FAUZI BIN ABDUL GHANI

lawan

NOR AZLIN BINTI HAMIDON

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 27hb Januari 2021 / 14 Jamadil Akhir 1442H

Permohonan No.: 10000-077-0069-2020

[Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Menfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 EnakmenTatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: -

Peguam Syarie Responden: *Puan Maryam Jameelah binti Sidek Khalid dari Tetuan Maryam Sumaiyah & Asst.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat perlanjutan tempoh masa menfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan bagi kes rayuan no. 10000-041-0117-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 27/7/2020 untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:-

- 1.1 Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa menfailkan dan menyerahkan Rekod

Rayuan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- 1.2 Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah dalam masa/tempoh 6 minggu selepas dari tarikh keputusan.
- 1.3 Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa.

[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[4] Pihak Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 16/10/2020 manakala pihak Pemohon telah memfailkan Afidavit Balasan pada 27/7/2020. Seterusnya Pemohon telah memfailkan hujah pada 9/11/2020, hujah Responden pada 16/11/2020.

[5] Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan hujah kedua-dua pihak, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut:

- 5.1 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan keputusan berkaitan kes bantahan awal yang difailkan Pemohon (Permohonan no. 10300-041-0433-2019) pada 14/10/2019.
- 5.2 Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara tersebut, telah menfailkan Notis Rayuan pada 16/10/2019. Kemudian Pemohon telah mefailkan Alasan Rayuan pada 27/2/2020.
- 5.3 Pada 13/5/2020 Pemohon telah menfailkan Rekod Rayuan dan menyerahkan kepada Responden, namun tidak dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 5.4 Tempoh kelewatan yang diambil oleh Pemohon adalah selama 3 bulan 26 hari.
- 5.5 Antara alasan yang dikemukakan oleh Pemohon ialah:-
 - i. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak COVID 19.
- 5.6 Responden dalam Afidavit Jawapannya yang diangkat sumpah pada 16/10/2020 bersetuju dengan permohonan Pemohon dan tiada sebarang bantahan terhadap permohonan Pemohon untuk

melanjutkan tempoh masa menfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan.

[6] Pemohon telah memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa menfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan di Mahkamah ini berdasarkan peruntukkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

“Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apaapa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

[7] Berdasarkan dapatan kami, Pemohon telah bertindak menfailkan Notis Rayuan dan Alasan Rayuan di dalam tempoh yang bertepatan dengan kehendak undang-undang. Fakta ini tidak dipertikaikan pihak Responden. Tindakan awal Pemohon mematuhi tempoh menfailkan Notis Rayuan dan Alasan Rayuan adalah bukti bahawa Pemohon bukanlah sambil lewa terhadap permohonannya. Kesungguhan tersebut dibuktikan lagi dengan langkah-langkah segera yang diambil oleh pihak Pemohon dengan menfailkan permohonan ini setelah mendapati tempoh pemfailan dan serahan telah tamat.

[8] Responden dalam hujahnya juga ada menyatakan bahawa pihak Pemohon secara terus telah bertindak menfailkan Rekod Rayuan dan dalam masa 14 hari telah menyerahkan sesalinan Rekod Rayuan kepada Peguam Syarie Responden secara serahan ke diri dalam keadaan tempoh masa telah luput. Responden juga menyatakan bahawa Responden tiada sebarang bantahan terhadap permohonan Pemohon ini.

[9] Oleh itu, kami berpuashati bahawa wujud alasan-alasan yang munasabah untuk kami menerima permohonan ini. Kami juga berpendapat permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon **DILULUSKAN**.
2. Mahkamah perintahkan pemfailan Rekod Rayuan pada 13/5/2020 dan penyampaian yang dibuat kepada Responden adalah dianggap sah bagi maksud kes rayuan no. 10000-041-0117-2019. Pemohon tidak perlu membuat pemfailan dan serahan semula.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

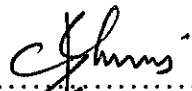


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor